

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2018-87	처분요구일자	2018. 12. 28
처 분 종 류	통보		
관 계 부 서	○○○○○처		
제 목	■■■■ 정책방향 결정·조정 시 종합 검토를 통한 체계적 추진 필요		

지적내용

○○○○○처는 ■■■■ 신규사업자 선정 등 입찰업무, 사업권 관리 및 운영 등의 업무를 담당하고 있다. 18.1월 제2여객터미널 오픈에 따라 이사회 의결을 거쳐 여객분담률 기준으로 임대료를 조정하였다.

임대료조정은 제1여객터미널 ■■■■의 직전 입찰/계약 시 관련서류에 명시된 내용을 근거로 시행하였다. 직전 입찰 및 계약체결 등은 대부분 비슷한 시기에 추진된 바 있다.

그런데, 임대료 조정 근거조항이 ☆☆☆의 경우는 계약특약 및 제안요청서에, ★★는 제안요청서에만 반영되는 등 같은 처에서 비슷한 시기에 추진한 입찰 및 계약임에도 불구하고, 서류 상 근거조항이 일관성 없이 포함된 것으로 나타났다.

또한, 입찰/계약서류 등에 명시된 임대료 조정 근거조항 문구 역시 업종별로 조금씩 다르며, ○○○○처에서 외부 법무법인에 의뢰한 법률자문결과도 문구의 해석 및 적용 상 차이가 있다는 의견을 제시한 바 있다.

【표3】임대료 조정근거 문구 관련

구분	1) 임대료 조정기준 관련	2) 조정협의 의무 관련
근거 조항 분류	“<u>여객분담률 등을 고려</u>하여 ~” “<u>여객분담률을 고려</u>하여 ~”	“~(조정에 대해) <u>별도 협의한다</u>” “~(조정에 대해) <u>별도 협의할 수 있다</u>”
법률 검토 내역	• <u>‘등’ 미포함 시</u> → 여객분담률이 임대료 조정의 유일한 기준으로 적용 • <u>‘등’ 포함 시</u> → 여객분담률 외 다른 기준을 적용하여 조정도 가능	• <u>‘협의한다’</u> → 임대료 조정에 대한 협의의무 발생 ※ 협의하지 않을 경우 법적 문제 소지 • <u>‘협의할 수 있다’</u> → 협의하지 않는다고 해도 반드시 법적 문제가 되는 것은 아님

이는 입찰 시점부터 제2여객터미널 오픈에 따른 임대료 조정에 대해서는 공감대는 있었으나, 임대료 조정 적용대상 업종, 적용 기준, 근거조항 등에 대해서는 시행 전에 종합적인 검토 없이 개별 ■■■■별로 각각 검토 및 입찰을 추진함에 따라 차이가 발생한 것으로 볼 수 있다.

결국, ○○○○처는 ‘대상 업종 모두 조정 협의, 여객분담률이 유일한 조정기준’이라는 최소한의 범주 내에서 조정(안) 검토, ■■■■ 계약자와 협의, 이사회 의결 순의 과정을 통해 임대료를 조정하였다.

다만, 금년도 시행한 임대료 조정은 종합적 검토하여 추진한 부분은 참작할 만하나, 이는 사후에 시행한 검토로 사전 종합검토 후 업종별로 입찰을 진행하였다면 조정용역 수행 등도 불필요 했을 뿐 아니라, 입찰 전 계약상대자 인지에 따라 행정력 소모 및 시간 소요도 덜 했을 것으로 판단된다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○○처는 감사결과를 수용하면서 향후에는 ■■■■에 대한 중요한 정책 결정 시 종합검토 선행 후 시행하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① 사장(○○○○처장)은 향후 ■■■■ 입찰, 임대료 조정 등 ■■■■의 전반에 걸친 정책 방향 결정 시 개별 업종별 방침수립 전 종합검토를 선행하여 업무를 일관성 있고 체계적으로 추진하는 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략